

1514496-57.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI MOLINA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2165530/2020 - 14º D.P. PINHEIROS, 12299560 - 14º D.P. PINHEIROS, 3407/20/314 - 14º D.P. PINHEIROS, 2165530 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1514496-57.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514496-57.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2165530/2020 - 14º D.P. PINHEIROS, 12299560 - 14º D.P. PINHEIROS, 3407/20/314 - 14º D.P. PINHEIROS, 2165530 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE DE ALMEIDA OTANI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Brescansin Demarchi Molina

Vistos.

ALEXANDRE DE ALMEIDA OTANI, qualificado às fls. 23, está sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 309 do Código de Transito Brasileiro, pois, segundo a denúncia, no dia 08 de julho de 2020, por volta das 00h15min, na Avenida Pedroso de Moraes, nº 2741, Bairro Alto de Pinheiros, nesta Comarca, trazia consigo, para fins de comércio, e durante o estado de calamidade pública, um frasco contendo 0,3 gramas de maconha, um cigarro artesanal contendo 02 gramas de maconha, 04 papeis "picote", contendo 0,02 gramas de Lisérgida (LSD),

e um invólucro plástico contendo 134,9 gramas de maconha, substâncias estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como as quantias de R\$ 52,00 e R\$ 2.354,00, ambas em papel moeda.

Consta, ainda, que no dia 08 de julho de 2020, por volta das 00h15min, na Ponte da Cidade Universitária, bairro Alto de Pinheiros, nesta cidade e comarca, o acusado dirigiu veículo automotor Nissan/Sentra, placas JSJ-1107, em via pública, sem a devida permissão, gerindo perigo de dano, consistente em fazer conversão proibida sobre ponte para seguir em sentido oposto.

O réu foi preso em flagrante delito e teve sua prisão convertida em preventiva após decisão proferida pelo Juízo de plantão (fls.53/57).

Determinada a notificação do acusado, concedeu-se a liberdade provisória (fls. 81/82).

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar em fls.113/118.

A denúncia foi recebida aos 4 de agosto de 2020 (fls. 125/126). Na ocasião, foi deferida a instauração do incidente de insanidade mental.

O laudo pericial foi acostado em fls. 162/166.

O laudo de exame químico toxicológico foi juntado em fls. 190/193 dos autos.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado ao final.

A d. representante do Ministério Público pugnou pela parcial procedência da , pretensão punitiva, com desclassificação para o delito tipificado pelo artigo 28, LD, e condenação pelo delito capitulado no artigo 309 do CTB.

A i. Defesa aderiu aos termos das alegações finais do Ministério Público.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares ou nulidades a sanar.

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 09/12, auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, laudo de constatação de fls. 28/29, indicador de que o acusado trazia consigo 01 dichavador contendo resquícios de maconha, com massa líquida inferior a 0,1g (um decigrama), um frasco contendo 0,3g (três decigramas) de maconha, um cigarro de maconha, com massa líquida de 2g (dois gramas), um segmento de papel do tipo picote de LSD, com massa líquida de 0,02g (dois centigramas), de LSD, uma porção de maconha com massa líquida de 134,9g (cento e trinta e quatro gramas e nove decigramas), além de dois celulares e da quantia de R\$2.354,00 (dois mil e trezentos e cinquenta e quatro reais). Ademais, conforme laudo definitivo de exame químico toxicológico de fls. 104/105, está comprovado que as substâncias apreendidas com o acusado eram "tetrahydrocannabinol (THC), constante na Lista F2" e "lisérgica (LSD), descrita na Lista F2".

Posto isso, de rigor consignar que para a caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, é necessário analisar a autoria e a responsabilidade criminal da acusada.

No caso dos autos, importa cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto no art. 52, I, Lei nº 11.343/2006, que refere às circunstâncias do fato: (1) a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, (2) o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (3) as circunstâncias da prisão, (4) a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.

A testemunha policial militar Mateus Alves Calado de Faria disse que estava trafegando pela ponte da Cidade Universitária, quando avistou o réu realizar conversão proibida. Iniciou o acompanhamento, até a abordagem. Questionado sobre a existência de algo ilícito, o acusado apontou uma sacola preta debaixo do banco dianteiro esquerdo. Na sacola, havia entopercentes e a quantia de R\$52,00 (cinquenta e dois reais). Na carteira do acusado, havia a quantia de R\$2.354,00 (dois mil e trezentos e cinquenta e quatro reais). Às perguntas do Ministério Público, respondeu que o acompanhamento do veículo foi de imediato, não sabendo especificar o tempo exato até a abordagem. Referiu que durou menos de 10 (dez) minutos. Esclareceu que a sacola preta não estava em local visível, sendo necessário colocar a mão sob o banco para localiza-la. Reiterou que a quantia menor

de dinheiro estava dentro da sacola.

A testemunha policial militar Carlos Gabriel de Oliveira disse que avistou o acusado fazendo o retorno pela ponte da Cidade Universitária. Iniciou breve acompanhamento, até a abordagem. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre a existência de algo ilícito no veículo, o acusado apontou uma sacola preta debaixo do banco dianteiro esquerdo. Na sacola, havia entorpecentes e uma quantidade de dinheiro no veículo e com ele. Respondeu afirmativamente à pergunta do Ministério Público, se o réu efetuou a conversão proibida para não passar pela operação policial. Afirmou que a quantia menor de dinheiro estava no console do veículo e não dentro da sacola. Referiu que as drogas eram maconha. Acrescentou que o acompanhamento foi bem breve, tendo o réu parado logo que a viatura deu sinal luminoso.

Ao ser interrogado, o réu disse que na época dos fatos trabalhava como web designer e barman, esclarecendo que neste ofício possuía renda variável, e naquele auferia por volta de R\$2.000,00 (dois mil reais) por mês. Quanto ao mérito, admitiu que estava na posse dos entorpecentes e que é usuário de drogas. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que declarou a condição de desempregado, pois exercia trabalho informal, sem registro. Afirmou que é usuário de maconha e de LSD. Confrontado sobre as declarações prestadas em solo policial, respondeu que estava nervoso, pois estava portando as drogas e documentos irregulares. Confessou que realizou a conversão proibida e que dirigia o veículo sem habilitação. Às perguntas da Defesa, respondeu que ainda é usuário de drogas e que as passagens criminais anteriores também estão. Às perguntas do Juízo, respondeu que recebeu a quantia de R\$2.534,00 de um amigo chamado Vinicius, que trabalhava em um estúdio de tatuagem. Quanto à imputação pelo crime de tráfico, tenho que a tese do acusado encontra respaldo diante da prova produzida em juízo.

Não é caso de absolvição, mas sim de desclassificação. Isso porque a conduta de trazer drogas consigo foi narrada na denúncia. Apenas a destinação a terceiros resultou infirmada, de modo a prevalecer a finalidade de consumo pessoal. Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descritos na denúncia, o réu, trazia consigo, para uso próprio, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 28 da Lei nº. 11.343/06.

Registro que não há que se falar em possibilidade de transação penal ou suspensão condicional do processo, uma vez que réu responde a outro processo (Processo nº 1500568-25.2019.8.26.0050 da 19ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda). Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito.

De outro giro, quanto ao crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, certa a autoria. O réu confessou que não possuía habilitação para conduzir veículos.

Tem-se ainda que foi demonstrado nos autos o perigo de dano que adveio da conduta do agente para tipificar o delito em tela. Os policiais confirmaram que viram o acusado efetuando uma conversão proibida, a fim de se esquivar a operação policial. O crime é de perigo concreto, ou seja, exige-se prova da probabilidade da ocorrência do dano, o que foi devidamente demonstrado.

Assim, passo a aplicar a pena.

Quanto ao delito capitulado no artigo 28, LD.

Tendo em conta a condição de usuário do acusado há longos anos e a natureza das drogas que alegou ter costume de consumir, e sua confissão, entendo que a pena mais adequada entre aquelas previstas no artigo 28, da Lei 11.343/2006 é a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo para dependentes químicos de substâncias entorpecentes, a ser cumprido no CAPS de seu domicílio, por 05 meses, a qual torno definitiva. Destaco que a advertência é medida insuficiente ante o histórico de dependência do acusado, e que a pena de multa não é adequada à condição de trabalhador informal do réu.

Quanto ao crime capitulado no artigo 309 do CTB.

Em primeira fase, verifico que o réu deve ser considerado tecnicamente primário, pois não há prova de que ostente condenação com trânsito em julgado anterior à prática dos fatos ora em julgamento. As demais circunstâncias judiciais são neutras, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, de 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a considerar. Muito embora o crime realmente tenha sido praticado quando em vigor situação de calamidade assim reconhecida pelo poder público, decorrente da pandemia da doença provocada pelo corona vírus, não se observa que essa circunstância tenha sido algo relevante na prática do delito ou mesmo que da conduta tenha resultado algum efeito sobre a situação calamitosa. Tratando-se, no caso, de circunstância meramente accidental, que não propiciou facilidade para a prática criminosa e nem tampouco foi impactada pela conduta do réu, não justifica o agravamento da punição. De outra parte, em que pese o réu tenha confessado o delito, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir a reprimenda aquém do patamar mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do C. STJ. Assim, mantenho a pena intermediária no patamar de 06 (seis) meses de detenção.

Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno definitiva a pena de 06 (seis) meses de detenção.

Fixo o regime aberto para cumprimento de pena, em estrita observância ao disposto no artigo 33, §2º, "c" do CP.

Presentes os requisitos do art. 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade ora imposta por 01 (uma) pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade por igual período ao da condenação.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para DESCLASSIFICAR a conduta imputada na inicial e, em consequência, CONDENAR o réu ALEXANDRE DE ALMEIDA OTANI, qualificado às fls. 23, como incurso no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06 e no artigo 309 da Lei nº 9.503/1997, na forma da fundamentação supra, para lhe impor a pena de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo para dependentes químicos de substâncias entorpecentes, a ser cumprido no CAPS de seu domicílio, por 05 meses, bem como à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção no regime inicial aberto; substituída a pena privativa de liberdade ora imposta por 01 (uma) pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade por igual período ao da condenação.

Condeno o réu no pagamento das custas processuais no importe equivalente a 100(cem) Ufesp's, com a ressalva do art. 98 do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado:

- 1) em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD;
- 2) notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP)
- 3) extraia-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade(art. 105 da Lei nº 7.210/84);
- 4) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal;
- 5) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal;
- 6) autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos e já periciados.
- 7) comprovada a origem lícita do dinheiro apreendido, determino a sua restituição ao acusado.

P.I.C.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

São Paulo, 23 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA